

1500255-98.2019.8.26.0459

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 1 cápsula de cocaína, pesando aproximadamente 0,89g, 4 porções de crack, com peso aproximado de 0,8g, sem autorização, além de dinheiro oriundo do tráfico. Nas mesmas circunstâncias, o acusado Rafael teria colaborado como informante do tráfico com o réu Adriano. Segundo o Ministério Público, militares em patrulhamento no local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

1ª Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500255-98.2019.8.26.0459 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500255-98.2019.8.26.0459

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3062638/2019 - DEL.POL.PITANGUEIRAS, 5719380 - DEL.POL.PITANGUEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO FERNANDO NASCIMENTO PULITO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia (fls. 20-22) em face de Adriano Fernando Nascimento Pulito, com qualificação completa nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e de Rafael Xavier de Souza com qualificação completa nos autos, pela prática do crime previsto no art. 37, caput, da Lei n. 11.343/06. Consta na denúncia que, em 09.06.2019, o réu Adriano trazia consigo, para fins de tráfico, 1 cápsula de cocaína, pesando aproximadamente 0,89g, 4 porções de crack, com peso aproximado de 0,8g, sem autorização, além de dinheiro oriundo do tráfico. Nas mesmas circunstâncias, o acusado Rafael teria colaborado como informante do tráfico com o réu Adriano.

Segundo o Ministério Público, militares em patrulhamento no local teriam se deparado com ambos os denunciados em atitude suspeita. Rafael teria gritado "Stolpander", o que na gíria do tráfico significaria "polícia", no intuito de que

Adriano conseguisse fugir com a droga.

Termo circunstanciado às fls. 7-9.

Despacho (fl. 26-27) que determinou a notificação dos acusados. Os acusados apresentaram resposta à acusação às fls. 53-59 e 97-99.

Decisão (fls. 108-111) que recebeu a denúncia em 30.06.2022.

Em audiência de instrução e julgamento, houve oitiva de testemunhas e o interrogatório dos acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público, quanto ao réu Adriano, desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Quanto ao réu Rafael, requereu improcedência da ação penal. Sustentou que a quantidade encontrada em poder de Adriano é ínfima. Requereu a restituição da quantia em dinheiro apreendida ao acusado Adriano.

Em alegações finais, a Defesa sustentou que não há tráfico de drogas, requereu desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Quanto ao réu Rafael, requereu improcedência da ação penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade encontra-se comprovada nos autos pelos documentos de fl. 7-9 (auto de prisão em flagrante), fls. 4-5 (auto de exibição e apreensão), fl. 38-39 (laudo pericial).

Laudo pericial às fls. 39, em que houve constatação de cinco recipientes contendo "cocaína", com peso de 0,8g e 0,5g. Houve apreensão de R\$40,00 em dinheiro.

A testemunha Marcelo Antonio Nunes, policial militar, disse que os dois eram conhecidos no tráfico. Disse que nesse dia conseguiram pegar os dois, nesse dia Rafael estava trabalhando de olheiro que gritou "stolpander" e Adriano estava com a droga e o dinheiro. Disse que eles se revezam. Disse que quando viraram a esquina Rafael gritou e Adriano tentou correr. Disse que eles estavam próximos um do outro. Disse que nenhum dos dois morava próximo do local dos fatos.

A testemunha Jhonatas Gustavo de Jesus Celestino, policial militar, disse que estavam em patrulhamento no bairro Santa Vitória, local conhecido por tráfico, no momento em que ingressaram Rafael gritou código "stolpander" e Adriano tentou se evadir. Disse que com Rafael não foi encontrado nada, com Adriano foram encontrados dinheiro e entorpecentes. Disse que foi encontrada pequena quantia de crack e cocaína. Disse que Rafael era conhecido dos meios policiais e Adriano não conhecia. Disse que pelo local conhecido dos meios de tráfico entenderam que era prática de traficância por Rafael ter gritado "stolpander" e Adriano ter se evadido. Disse que os acusados estavam a seis ou sete passos. Disse que assim que a equipe chegou ao local isso ocorreu.

Não há dúvidas que a porção de entorpecentes foi apreendida com o réu Adriano.

Entretanto, a quantidade de entorpecente apreendida é diminuta e não indica, por si só, a traficância.

Ao final da instrução processual, não há prova suficiente de que as drogas apreendidas fossem destinadas ao tráfico.

A prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, não apontou, com segurança, eventual envolvimento do réu com o tráfico na data dos fatos.

Quanto a Adriano, é verossímil, ademais, a alegação defensiva sobre a posse de drogas para consumo pessoal, o que não foi infirmada pelas circunstâncias da apreensão.

Não houve, portanto, prova suficiente do alegado tráfico de drogas, sendo de rigor a desclassificação do delito para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Destarte, mostra-se suficiente ao caso a aplicação de advertência sobre o efeito das drogas.

O acusado Adriano, nascido em 28.11.1998 (fl. 2), era menor de 21 anos à data dos fatos, razão pela qual os prazos prescricionais são contados à metade (artigo 115 do Código Penal).

Dessa forma, houve o decurso de prazo superior ao previsto no artigo 115 do Código Penal e artigo 30 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual a pretensão punitiva

encontra-se prescrita no que concerne ao acusado Adriano.

Quanto ao acusado Rafael, não houve prova suficiente, neste feito, de que estaria atuando, na data e local dos fatos, de forma conjunta com Adriano. Ademais, tendo em vista a desclassificação no que se refere ao corréu, ausente indicação sobre a pessoa com relação a qual o acusado Rafael estaria supostamente colaborando, prejudicada a consumação do delito previsto no artigo 37 da Lei n. 11.343/06, de modo que de rigor o acolhimento do pedido das partes para o reconhecimento da absolvição do acusado Rafael, em função da insuficiência de provas.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

(i) ABSOLVER o acusado Adriano Fernando Nascimento Pulito da acusação de ter incorrido no crime previsto no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas; (ii) DESCLASSIFICAR a conduta prevista na denúncia e, por conseguinte, CONDENAR acusado Adriano Fernando Nascimento Pulito pela infração do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, a ele aplicando medida de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, I, da Lei nº 11.343/06 e (iii) RECONHECER, desde já, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE de Adriano Fernando Nascimento Pulito, qualificado nos autos, no que concerne à imputação de ter incorrido no delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 107, inciso IV (prescrição), artigo 115 do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/06.

Sem custas diante do reconhecimento da prescrição.

(iv) ABSOLVER o acusado Rafael Xavier de Souza da acusação de ter incorrido no crime previsto no artigo 37, caput da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Sem custas diante da absolvição.

Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, porque nessa condição encontram-se atualmente para este processo, não havendo motivo, neste feito, para justificar sua segregação cautelar.

Com o trânsito em julgado: (i) oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (ii) oficie-se à Autoridade Policial para que providencie a destruição de eventuais entorpecentes guardados para contraprova e (iii) expeça-se mandado de levantamento eletrônico do valor apreendido à fl. 4 em favor do réu Adriano, em razão de pedido do Ministério Público e por conta de insuficiência de prova de que se trataria de montante decorrente de tráfico, intimando-se o réu para apresentação de dados bancários para a expedição de mandado de levantamento eletrônico no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado nos termos do Convênio DPE/OAB.

Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. I.

Pitangueiras, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA